



新出土金文所见西周罚金刑研究

雷安军*

内容提要 学术界对西周罚金刑制度一直存在模糊不清的认识,对西周有无罚金刑这一问题存在着重大争议。通过对新出土西周金文与传世文献的综合研究,西周罚金刑制度可以得到较为清晰的呈现。西周罚金刑是五刑之外既可以单独适用也可依附五刑适用的附加刑,多与鞭刑一起适用,罚金的数额与鞭刑的数量往往相同;西周有五个等次的罚金刑,即所谓的“五罚”;西周罚金刑适用于不构成“五刑”的轻罪;通过罚金刑所获得的财物既可能由胜诉的一方当事人获得,也可能由政府获得。由于文献不足的原因,夏商没有发现罚金刑制度,西周的罚金刑实为中国古代罚金刑制度的源头,对春秋战国乃至秦汉的罚金刑制度产生了重要的影响。

关键词 新出土金文 罚金刑 五罚

一、引 论

罚金刑是中国古代一项重要的刑罚制度。春秋以降,罚金刑就是国家刑罚体系中非常重要的一种。然而罚金刑究竟起源于何时?学术界对此重要问题尚存在争议。学术界一般认为夏商两代没有罚金刑。^①西周的文献相对较多,学者们的争议集中在西周是否有罚金刑这一关键问题上。学者们的争议源自对《尚书·吕刑》中的“五罚”的不同理解。对于这一段文字中的“五罚”,汉代以来的经师都将其解释为“赎刑”而不是罚金。例如郑玄将《周礼》中的“金罚”与《吕刑》中的“五刑不简,正于五罚”中的“罚”联系在一起,将这两处的“罚”解释为“罚赎也,书曰:金作赎刑”^②。孔安国传曰:“五罚,出金赎罪。”^③这种传统的解释将《吕刑》中的五罚解释为赎刑。但这种传统的解释事实上是有问题的,因为这种解释依据《尚书·尧典》中的“金作赎刑”来解释《吕刑》中的“五罚”,这些经师以为《尚书·尧典》乃是比《吕刑》早的文献,但《尧典》

* 重庆大学法学院副教授,法学博士。本文系 2018 年度中央高校基本科研业务费“商周赎刑演变考论——以新出土金文、简牍为中心的考察”(项目批准号:2018CDJSK08YJ02)的阶段性成果。

① 参见胡留元、冯卓慧:《夏商西周法制史》,商务印书馆 2009 年版,第 72-107 页。

② 郑玄注、贾公彦疏:《周礼注疏》(下),上海古籍出版社 2010 年版,第 1390 页。

③ 孔安国传、孔颖达正义:《尚书正义》,黄怀信整理,上海古籍出版社 2007 年版,第 783 页。



并非虞夏时所成之书,其“编成于东周之世,时间远在西周的《吕刑》后面”^④。近代的法律大家沈家本是最早对这种说法提出质疑的人。他在《历代刑罚考》“罚金”专章中对《吕刑》中的罚金制度进行了研究。沈家本在评价“五刑不简,正于五罚”与“五刑之疑有赦”时指出:“旧说罚金即赎刑,然以《吕刑》之文考之,则罚与赎当为二事。言五罚,是罚有五等,五罚次于五刑,则五刑当各有罚,此五罚常刑也,非疑而赦者也,五罚有疑则赦从免矣。《职金》之金罚,当亦常刑,乃周之旧制。穆王训夏作赎刑,专谓五刑之疑赦者,与旧制之金罚各为一法。”^⑤可以看出,沈家本认为《吕刑》中的“五罚”与《周礼·秋官·职金》中的“金罚”相同,即西周存在罚金刑。

然而,后世的法学研究者对此有不同的观点。杨鸿烈在《中国法律发达史》中根据传统经师的观点仍然将《吕刑》中的“五罚”理解为赎刑,其对西周刑制的研究只包括身体刑、肉刑、死刑,未提到罚金刑。^⑥杨鸿烈的观点影响了其后的法律史学者。不少学者将“五辞简孚,正于五刑,五刑不简,正于五罚,五罚不服,正于五过”中的“五罚”之“罚”与“墨辟疑赦,其罚百锾,阅实其罪;劓辟疑赦,其罚惟倍,阅实其罪”中的“罚”混为一谈,认为这两处的罚都是赎刑。^⑦如有学者认为《尚书·吕刑》中的“墨辟疑赦,其罚百锾”中的“罚”就是“五刑不简,正于五罚”之“五罚”,并进而认为“五罚”是赎罚而非罚金。^⑧甚至对西周金文中出现的“罚金”,该学者同样认为:“铜器铭文中的‘罚金’、‘罚锾’,并不是后世的‘罚金’,而是战国以后文献中所谓的赎刑……赎刑创始于西周,而罚金则始于战国。”^⑨亦有学者持同样的观点,认为《吕刑》中的“‘罚锾’是指拿出一定数量的铜赎罪,不是指处以独立的刑种‘罚金’”^⑩。甚至西周金文中明明白白出现的“罚金”一词也被一些学者解释为《吕刑》中的赎刑在考古资料中的体现。^⑪在西周法制史研究中极有代表性的学者同样认为《吕刑》中“‘五刑不简,正于五罚’,这个罚,不是罚金的罚,而是以钱财赎罪的赎”^⑫。他们认为“五罚”不是罚金刑而是赎刑,这与汉代以来的经师们以及一些现代学者的观点一致。但对于金文中是否有罚金刑,胡留元、冯卓慧一方面认为《匭匜》铭文中的“三百锾”是赎金,另一方面却认为《师旂鼎》和《散氏盘》铭文中的“三百锾”“隐千罚千”是罚金刑。^⑬至于为何要将西周金文中同样的罚“三百锾”分别解释为罚金刑和赎刑,他们并没有交代其理由,但在

④ 顾颉刚、刘起钎:《尚书校释译论》(第4册),中华书局2005年版,第1940页。
⑤ 沈家本:《历代刑法考》卷二,邓经元、骈宇骞点校,中华书局1985年版,第328页。
⑥ 参见杨鸿烈:《中国法律思想史》,商务印书馆2017年版,第24-25页。
⑦ 参见李力:《出土文物与先秦法制》,大象出版社1997年版,第54-57页;前注①,胡留元、冯卓慧书,第389-390页;马小红:《试论〈吕刑〉的制定年代》,载《晋阳学刊》1980年第8期,第85页。
⑧ 参见前注⑦,李力书,第55页。
⑨ 前注⑦,李力书,第55页。
⑩ 刘广安:《古代“赎刑”考略》,载《政法论坛》1985年第6期,第68页。
⑪ “《吕刑》关于赎刑的规定,在考古资料中获得证实,西周康昭时期的师旂鼎铭和夷厉时期的匭匜铭文都反映出关于‘罚锾’‘罚金’适用的实例。”梁凤荣:《〈吕刑〉在中国法律史上的地位与影响》,载《法学研究》2009年第1期,第173页。
⑫ 前注①,胡留元、冯卓慧书,第389页。
⑬ 参见前注①,胡留元、冯卓慧书,第390页。

一定程度上承认了西周罚金刑的存在。其他学者则基本上沿着杨鸿烈、李力诸先生的思路,都认为西周没有罚金刑。《中国法制史》各个版本的教科书也都只介绍西周的肉刑和自由刑,从不介绍西周的罚金刑。^⑭因此,西周没有罚金刑这一观点俨然成为了学术界的主流观点。对于这一主流观点,也有极少数学者持反对的态度。崔永东对周厉王时期《散氏盘》铭文进行研究后认为铭文中的“隐千罚千”就是西周的罚金刑:“此处的‘罚’即指罚金。按西周刑制,违约罪应处墨刑,而《散氏盘》铭文‘隐千罚千’的记载说明对违约罪也可以判处有期徒刑。以科罚金的财产刑取代残毁肢体的身体刑,这是‘明德慎罚’思想在司法和立法领域产生效应的表现……”^⑮崔永东虽认为西周有罚金刑,但未能对西周罚金刑的具体内容展开更为深入和系统的研究。

学术界已有研究为本文的研究打下了坚实的基础,但已有的研究成果缺少研究西周罚金刑的专论,因而其对西周罚金刑的研究略显单薄,深入度不够;在文献利用方面,已有研究未能充分利用丰富的出土文献来研究西周的罚金刑。在学术界已有研究成果的基础之上,本文充分利用出土文献与传世文献,着力解决围绕西周罚金刑有争议的重要问题:

第一,西周罚金刑的有无问题。对于西周是否有罚金刑这一重大问题,学术界尚未有足够的研究。前文已经提到,汉代以来的经师普遍认为西周没有罚金刑,现代学者杨鸿烈、李力等人也认为西周没有罚金刑,但沈家本及当代的少数学者认为有罚金刑。那么西周究竟有没有罚金刑?这是本文着力要解决的首要问题。

第二,如果西周有罚金刑,那么这个罚金刑的内容是什么?适用对象包括哪些?司法实践如何运用?本文的研究先从西周法制的代表作品《尚书·吕刑》入手,分析西周的罚金刑制度,继而从新近出土的西周金文研究司法实践中的罚金刑制度,再从后出的《周礼》《国语》等文献来看西周罚金刑的发展,最后对西周罚金刑制度的主要内容进行总结和归纳。

二、《吕刑》中的罚金刑制度

《吕刑》是较为可靠的西周文献,因此它对西周罚金刑制度的研究非常有价值。事实上,学术界对西周罚金刑有无的争议很大程度上是围绕《吕刑》展开的,因此,对《吕刑》相关文字进行检讨就非常有必要。

《吕刑》中记载:“五刑不简,正于五罚,五罚不服,正于无过。”^⑯引言已经揭示,自汉代以来,郑玄、孔安国等人就把这里的“五罚”理解为赎刑。当代学者李力、冯卓慧等人

^⑭ 《中国法制史》教科书沿用传统观点,认为西周并没有罚金刑,《吕刑》中的五罚就是赎刑。参见曾宪义、赵晓耕主编:《中国法制史》(第5版),中国人民大学出版社2016年版,第33页;朱勇主编:《中国法制史》(第3版),法律出版社2016年版,第23页;张晋藩:《中国法制史》,商务印书馆2010年版,第46页。

^⑮ 崔永东:《周代金文中的刑法思想研究》,载《政法论坛》1998年第4期,第124页。

^⑯ 前注④,顾颉刚等书,第1994页。

也将这里的五罚理解为赎刑。这种上千年误解的根源在于将“五辞简孚,正于五刑,五刑不简,正于五罚,五罚不服,正于五过”中的“五罚”之“罚”与“墨辟疑赦,其罚百鍰,阅实其罪;劓辟疑赦,其罚惟倍,阅实其罪”中的“罚”混为一谈,认为这两处的罚都是赎刑。从郑玄的“罚,罚鍰也,书曰:金作赎刑”,到孔安国:“五罚,出金赎罪”,千载而下,后世学者几乎都把“五罚”理解为“赎刑”。如李力认为:“《尚书·吕刑》有‘墨辟疑赦,其罚百鍰,阅实其罪;劓辟疑赦,其罚惟倍,阅实其罪……即其所谓‘五刑不简,正于五罚’之‘五罚’。也就是说,如果依准五刑定罪量刑有疑问的,就令罪犯出铜赎罪,所出之铜分为五等:墨,百鍰;劓,二百鍰;剕,五百鍰;宫,六百鍰;大辟,千鍰。”^{①⑦}这种观点实际上混淆了作为与五刑并列的“五罚”与作为“墨辟疑赦,其罚百鍰”之“罚”。虽然这两处都用的是“罚”这个字,但前面的“五罚”是一种刑罚,而后面的“罚”仅仅是对疑罪的替代惩罚措施。用更为明白的法律术语来说的话,前面的“五罚”实则是罚金刑,后面的“墨辟疑赦,其罚百鍰”之“罚鍰”类似后世赎刑所缴纳的赎罚。因此,与五刑相对应的“五罚”应为直接依法判处的财物惩罚,是一种罚金刑;而“墨辟疑赦,其罚百鍰,阅实其罪”之“罚鍰”应为由于疑罪而被赦免所缴纳的财物之罚,其与秦汉的赎刑有类似之处,是一种类似赎刑的刑罚制度。自汉代经师将这种由于疑罪而被赦免所缴纳的财物之罚理解为赎刑之后,千载而下以至于当代的学者几乎都认为西周这种“罚鍰”是赎刑,但这种“罚鍰”与秦汉的赎刑存在三方面的差异:一方面是名称上的差异。秦汉的赎刑之罚是对已有刑罚的替代罚,通常以“赎某某刑”如“赎耐、赎黥、赎宫”来命名,而西周的疑罪被赦所缴纳“罚鍰”并没有以“赎某某刑”来命名;第二方面是适用程序的差异。秦汉的赎刑之罚是对律令所确定或司法官员已经判决的刑罚的免除,而西周的疑罪被赦所缴纳的“罚鍰”是赦免后缴纳财物之罚;第三方面是法律效果的差异。^{①⑧}

根据《吕刑》的上下文来看,“五刑不简,正于五罚,五罚不服,正于无过。五过之疵,惟官、惟反、惟货、惟内、惟来”,^{①⑨}西周的刑罚适用顺序是由五刑→五罚→五过依次降等,由于五过为过失,最后赦免其刑罚。如果以法律理论来分析的话,此处的“五刑”适用的犯罪相当于现代的重罪;“五罚”适用的犯罪相当于现在的轻罪;“五过”则相当于犯罪情节轻微无需进行刑事处罚的行为。^{②⑩}金文里面有“鞭千罚千”^{②⑪},这里的“鞭千”相

①⑦ 前注⑦,李力书,第55页。

①⑧ “罚鍰”与赎刑的法律效果不同。秦汉的赎刑之罚是行为人由于疑罪缴纳“罚鍰”后,还要核查其犯罪的事实(“阅实其罪”),从这个意义上看,与其把“墨辟疑赦,其罚百鍰,阅实其罪”这一段文字理解成后世的“赎刑”,不如将其理解为后世的保释制度更为贴切。

①⑨ 前注④,顾颉刚等书,第1994页。

②⑩ “‘刑’当是刑事处罚;‘罚’可能兼有刑事处罚与行政处罚的内容;‘过’应全属行政处罚”,而“五过”的具体含义为:“次于五罚的五种减等处罚,主要是有关以责备、训诫、教育为内容的对罪过之人进行惩罚的手段(或规定)……重则鞭扑,轻则舍之。”周学军:《〈尚书·吕刑〉中的“五过”新解》,载《现代法学》1996年第1期,第121页。这种观点有一定的参考意义,故在此列出。

②⑪ 《散氏盘》铭文:“我既付散氏田器,有爽,实余有散氏心贼,则鞭千罚千,传弃之。余有爽变,鞭千罚千。”王沛:《西周法律金文资料辑考》(上),载中国政法大学法律古籍整理研究所编:《中国古代法律文献研究》(第7辑),社会科学文献出版社2013年版,第43页。

当于五刑中的一种刑;“罚千”则应属于五罚之一种。因此,西周时期的五刑与五罚类
似于当代中国刑罚中的主刑与附加刑。例如,甲某非法得到了乙某的财物,如果情节符
合重罪的要件,则其构成盗窃罪,其所受的刑相当于《吕刑》所说的五刑;甲某非法得
到了乙某的财物,如果情节比一般盗窃罪为轻,不应适用主刑,则可以单处罚金,相当
于《吕刑》所说的五罚;如果甲某构成盗窃罪,但其情节轻微不需要进行刑事处罚,这相
当于《吕刑》所说的五过,既不适用五刑,也不适用五罚,而适用五过,采用训诫、返
还、道歉等方式处理,而赦免其刑其罚。因此,“五罚”只能理解为一种独立的刑罚种
类,即罚金刑。正如沈家本所说:“言五罚,是罚有五等,五罚次于五刑,则五刑当各有
罚,此五罚常刑也,非疑而赦者也……”^②因此,“五刑不简,正于五罚”中的“五罚”
应为独立于五刑之外的常刑。

事实上,即便在认为西周没有罚金刑的学者中,其观点也不由自主地表现出支持西
周有罚金刑的倾向,这使得其观点存在内在的冲突。如有学者一方面指出:“‘五罚’
是西周初期穆王所命吕侯制定的刑典《吕刑》中的刑罚体系之一种。”^③但另一方面他
又始终坚持“五罚”就是疑罪出铜赎罪之罚。但这两个方面之间是存在着内在冲突的:
因为“五罚”既然列入“刑罚体系”,则“五罚”应为独立的刑罚种类,譬如我们说当
代中国的刑罚体系是指五种主刑(管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑)、三种附加
刑(剥夺政治权利、罚金和没收财产),这八种刑罚是八种独立的刑罚种类。而作为疑
罪出铜赎罪之罚则不是独立的刑罚种类,而是作为其他独立刑罚的替代性惩罚措施。

《吕刑》下文进一步揭示了“五罚”与“五刑”的对等关系,“五刑之疑有赦,五罚
之疑有赦,其审克之”^④。根据该条,五刑与五罚有疑问都可以赦免。《吕刑》下文只讲
了赦五刑,但没有讲赦五罚,但依据文理来看,应当也包含了赦五罚的规定,只是由于某
种原因没有展开阐述或虽有阐述但未被后世流传下来。“五罚”作为一种独立的刑罚体
系是可以确定的。

从本质上看,“五刑不简,正于五罚”中的“五罚”与“五刑之疑有赦,五罚之疑有
赦,其审克之……墨辟疑赦,其罚百鍰”中的“罚鍰”是两回事:前者说的是西周的刑
罚体系,即五刑→五罚→五过由重至轻的刑罚体系;后者针对涉及“五刑”的疑难案
件,司法官要求行为人缴纳罚金,而行为人可以得到赦免,但这种赦免并非彻底赦免其
罪,因为还要继续查实案情(“阅实其罪”^⑤)。因此,从《吕刑》的规定来看,西周存在
五种等级的罚金刑(即五罚)。但由于某种原因,《吕刑》的重点在于讨论五刑的问
题,故五罚的内容并不明确。对于古代法制的研究者而言,如何去确定五罚的具体内
容是一个很大难题。但是,当代有大量出土的西周青铜器铭文,这为我们揭开西周罚
金刑的神秘面纱

② 沈家本:《历代刑法考》卷一,邓经元、骈宇騫点校,中华书局1985年版,第328页。

③ 前注⑦,李力书,第55页。

④ 前注④,顾颉刚等书,第1994页。

⑤ “‘阅实其罪’,检阅核实其所犯之罪,使与罚名相当,然后收取其赎。此既罪疑而取赎,疑罪不定,恐受赎参差,故五罚之下,皆言‘阅实其罪’,虑其不相当故也。”前注③,孔安国等书,第787页。

提供了有利条件。

三、西周金文中的罚金刑

(一) 霸姬盘

2007年山西考古研究所等单位对翼城县大河口西周墓地进行发掘,获得了很多霸国铜器,其中包括了霸姬盘,其“年代属西周中期偏早……可能属西周中期穆王、恭王之际”^{②6}。霸姬盘的铭文直到2018年才公布。霸姬盘铭文如下:“唯八月戊申,霸姬以气讼于穆公曰:以公命用毆朕癯孺臣妾自气,不余气。公曰:余不女命曰隳霸姬?气誓曰:余某弗戾再公命,用隳霸姬。余唯自舞,鞭五百,罚五百孚。报厥誓曰:余再公命,用隳霸姬,褫余改朕辞,则鞭五百,罚五百孚。气则誓。曾厥誓曰:女某弗再公命,用隳霸姬。余唯自舞,则鞭身,传出。报厥誓曰:余既曰再公命,褫余改朕辞,则出弃。气则誓。对公命,用乍(作)宝盘盂,孙子子其万年宝用。”^{②7}

霸姬盘铭文释读尚存有一些难题,^{②8}但其大意是清楚的。铭文记载了霸姬与气在驭使臣妾问题上产生争议,霸姬诉至穆公,穆公要求气服从霸姬,并发誓。气先后发了两次誓,内容分别如下:(1)气第一次发誓要遵守穆公的命令,服从霸姬。如果气违反自己的誓言,则应受鞭刑500下、罚金500孚的惩罚;(2)因为某种原因,^{②9}气第二次发誓:如果自己违反誓言,则受鞭刑及流刑的惩罚。从霸姬盘铭文可以看到,第一,西周罚金刑与鞭刑并用,用作鞭刑的附加刑;第二,西周罚金的数额与鞭刑的数额相同,都是500,只是计量单位不同,罚金刑是500孚,鞭刑是500下;第三,西周罚金刑包括了罚金500孚这种等次。第四,流刑是比罚金刑更重的刑罚,因为气第二次发誓,增加自己可能受到的惩罚时,原来的鞭刑和罚金刑升格为鞭刑和流刑。霸姬盘铭文所揭示的西周罚金刑可以在其他金文中得到印证。

(二) 师旂鼎

师旂鼎为西周穆王时期青铜器。其铭文释文如下:

“唯三月丁卯,师旂众仆不从王征于方雷。使毕(厥)友弘以告于白(伯)懋父。在芳,白(伯)懋父乃罚得、系、古三百孚。今弗克毕(厥)罚,懋父令曰:义救(宜播),馭!毕(厥)不从毕(厥)右征。今母(毋)救(播),其又(有)内(纳)于师旂。弘以告中史书,旂对毕(厥)贇(劬)于尊彝。”^{③0}

②6 山西省考古所等:《山西翼城大河口西周墓地2002号墓发掘》,载《考古学报》2018年第2期,第260页。

②7 前注②6,山西省考古所等文,第235-236页。

②8 参见王沛:《霸姬盘小考》,载姚远主编:《出土文献与法律史研究》(第7辑),法律出版社2018年版,第93页。

②9 霸姬盘铭文未交代气增加誓言的原因,一般情况下气自身不会主动增加誓言来加重自己的负担,推测有可能是另一方当事人(霸姬)所要求的。

③0 中国社会科学院考古研究所编:《殷周金文集成》(第5册),中华书局1984年版,第204页。该器铭文的释文见张亚初编著:《殷周金文集成引得》,中华书局2001年版,第50页。

本铭文是研究西周司法的重要资料,已有一些学者对该铭文进行了研究,^{③1}但尚未有从罚金刑角度对铭文进行深入的研究。铭文大意如下:三月丁卯这天,师旅的众仆不跟从王去征伐雷方。师旅使其寮友弘向伯懋父控告这些不随王出征的众仆。在茆这个地方,伯懋父判决对众仆中的得、系、古三人罚金 300 𠬪。但这三人未履行罚金,伯懋父命令说:“应当判处三人流放,因为三人不从王出征。现在不判处流放,他们三人向师旅缴纳了罚金。”^{③2}师旅的寮友弘将此事告知中史,将此事记载下来。师旅将判词刻在尊彝上。

本篇铭文中出现了两处“罚”字:一处是“罚得、系、古三百𠬪”,简称“罚𠬪”;第二处是“今弗克𠬪(厥)罚”,即缴纳罚金的意思。这篇铭文充分证明了西周确有罚金刑。罚金的数额是 300 𠬪,其罪名是不从王出征。根据该铭文,得、系、古三人未缴纳罚金,则应当被判处流刑,这里再次印证了西周时期的流刑比罚金刑重,用来惩罚三人不缴纳罚金的行为。由于最后得、系、古三人缴纳了 300 𠬪的罚金,司法官伯懋父赦免了他们三人,不再判处流刑。

(三) 儻匱

儻匱为西周中晚期的青铜器。其铭文及释文如下:

“隹三月既死霸甲申,王才莽上宫。白(伯)扬父乃成餐曰:牧牛,𠬪!乃可湛。女(汝)敢(以)乃师讼。女上𠬪先誓,今女亦既又𠬪誓,尊超𠬪𠬪,𠬪亦兹五夫,亦既𠬪乃誓。女(汝)亦既从辞从誓,𠬪可。我义俊(鞭)女(汝)千,黜𠬪女(汝)。今我赦女(汝),俊(鞭)女(汝)千,𠬪𠬪女(汝)。今大赦女(汝),俊(鞭)女(汝)五百,罚女(汝)三百𠬪。白(伯)扬父乃或吏(使)牧牛誓曰:自今余敢𠬪乃小大史(事)。乃师或以女(汝)告,则致乃俊(鞭)千,黜𠬪。牧牛则誓,𠬪(厥)以告事𠬪、事𠬪于会。牧牛辞誓成,罚金。儻用𠬪旅𠬪。”^{③3}

铭文内容释读如下:在三月既死霸甲申这天,王在莽地的上宫,伯扬父作出了判词:“牧牛,你应当接受审判。你敢与你的上司打官司。你违背了之前的誓言,现在你履行你的誓言,专程去𠬪地与儻修复关系,将五个人交付给他。你能够履行誓言、认可供词,值得肯定。我原应当判你鞭刑 1000 下,黑巾蒙头、脸颊刺字的刑罚,现在赦免你,改判鞭打 1000 下,脸颊刺字。(考虑到你的表现)我进一步大赦你,判你鞭打 500 下,罚金 300 𠬪。”伯扬父让牧牛宣誓说:“从今以后我再也不敢以大小事情打扰您。”伯扬父说:“如果你的上司再次告发你,那你就要被判处鞭打 1000 下,黑巾蒙头、脸颊刺字的刑罚。”牧

③1 师旅鼎铭文中的“旅”被少数学者释读为“旅”,命名为师旅鼎。参见冯卓慧、胡留元:《西周军法判例——〈师旅鼎〉述评》,载《人文杂志》1986年第5期,第97-100页;龚军:《〈师旅鼎〉所反映的西周军法制度》,载《华夏考古》2008年第1期,第110-112、152页。

③2 对于“今母(毋)(播),其又(有)内(纳)于师旅”这句话有不同的理解:一种理解是“不判处流放,他们三人向师旅缴纳了罚金”,参见前注②,王沛文,第30页;另一种理解是“你们不随王出征,本应处以流放刑,现在因又有征伐之事,可以不流放了,由师旅亲自带领督察你们去出征”,参见前注③1,冯卓慧、胡留元文。

③3 中国社会科学院考古研究所编:《殷周金文集成》(第16册),中华书局1984年版,第235-236页。本文此处的释文参考了王沛文的释文,参见前注②,王沛文,第42页。



牛照此宣誓,伯扬父将此事告知了相关官吏齔和咎,并将案件进行了归档。牧牛的供词和誓言皆已完成,罚金也已交付。儻用这个罚金制作了盃。对这一段铭文学术界有不同的理解:有学者认为:最初的责罚,我本应鞭打你一千下,给你在颧骨处用刀割破并填上墨,另外还用黑巾蒙在头上;现在我赦了你,还应该鞭你一千下,给你颧骨处用刀割破并填上墨,并且罢免你,但不蒙黑巾;现在更大赦你,只判处鞭五百下,罚铜三百鍰。^{③④}有学者不同意上述观点,认为:“‘今大赦女(汝)鞭女(汝)五百’,应连作一气读,意思是免掉五百鞭,其余五百鞭和墨刑则折合罚金三百鍰。《尚书·吕刑》:‘墨辟疑赦,其罚百鍰。’惟其与五百鞭合计,才达到罚三百鍰的数额。牧牛所受的实际处罚,只有这项罚金,一下鞭子也没有挨到……”^{③⑤}李力赞同李学勤的这一观点,认为只有一次赦免。^{③⑥}但李学勤将“今大赦女(汝)鞭女(汝)五百”连读有三个问题:一是第二个“女(汝)”无法解释;二是根据本篇铭文上文的行文,如果将鞭五百也免掉的话应写作“今大赦女(汝),义罚女(汝)三百孚”,即赦后面直接写出新的判决结果,而不会再强调之前判决中的“鞭五百”;第三,之前的“鞭千”和后面的“鞭五百”无法得到解释,故本文依据唐兰的观点认为本篇铭文包含了赦与大赦两次赦免,^{③⑦}但在具体字词的解釋上,本文对唐兰的解释有所修改。

与师旂鼎铭文一样,这篇铭文涉及到西周的罚金刑。铭文中两处出现“罚”字:一是“罚女(汝)三百孚”,即判处三百孚的罚金刑;二是“牧牛辞誓成,罚金”,即履行罚金刑的意思。铭文在此处明确出现“罚金”一词,这直接证实了在西周司法实践中存在着罚金刑的名称与实质内容。在铭文中,我们可以看到牧牛积极履行誓言、认可供词,故司法官伯扬父对他先小赦,后大赦,判处的刑罚从鞭1000下、黑巾蒙头、脸颊刺字减轻为鞭打500下,罚金300孚。黑巾蒙头、脸颊刺字对牧牛既是一种羞辱又是一种较重的肉刑,现在伯扬父将其免除,这对于牧牛来说是极为有利的。该篇铭文为研究西周罚金刑提供了有利的信息:首先,罚金刑适用的对象是被司法官伯扬父所赦免^{③⑧}的牧牛,作为一种减轻处罚的措施。这一点在当代法律中也有,例如行为人原本应被判处三年有期徒刑,但存在应当减轻的情节,则可以判处有期徒刑。^{③⑨}其次,罚金的数额与师旂鼎铭文一样,为300孚,这说明300孚是西周罚金刑常用的一个金额。

(四) 散氏盘

散氏盘为西周晚期铜器,其铭文主要内容如下:

^{③④} 参见唐兰:《陕西省岐山县董家村新出西周重要铜器铭辞的译文和注释》,载《文物》1976年第5期,第58页。

^{③⑤} 李学勤:《岐山董家村训诂考释》,载中国古文字研究会、吉林大学古文字研究室编:《古文字研究》(第1辑),中华书局1979年版,第153-154页。

^{③⑥} 参见前注^⑦,李力书,第54页。

^{③⑦} 王沛也指出:“这句话不当连读。大赦,与前文赦对应,表示进一步的宽宥,这是西周‘明德慎罚’思想的体现。”王沛:《金文法律资料考释》,上海人民出版社2012年版,第183页。

^{③⑧} 这里的赦免是减轻刑罚的意思,与后世的大赦不同。

^{③⑨} 如《中华人民共和国刑法》第264条规定,犯盗窃罪,“处3年以下有期徒刑、拘役或管制,并处或单处罚金”。参见高铭暄、马克昌主编:《刑法学》(第7版),北京大学出版社、高等教育出版社2016年版,第503页。



“……唯王九月，辰在乙卯，矢卑（俾）鲜、且、冏、旅誓，曰：我既付散氏田器，有爽，实余有散氏心贼，则鞭千罚千，传弃之，鲜、且、冏、旅则誓，乃卑（俾）西宫襄、武父誓，曰：我既付散氏湿田、畛田，余有爽变，鞭千罚千。西宫襄、武父则誓，厥受图，矢王于豆新宫东廷。厥左执史正中农。”^{④①}

这段铭文的主要内容是说矢氏曾经征伐散氏，现在两氏和谈，约定矢氏交付田地和田器给散氏。铭文的前面介绍了交付田地的四至与方位，中间交代了参与交接的人员，最后在九月乙卯这天，矢氏的相关人员分别发誓遵守约定。其中鲜、且、冏、旅四人宣誓：“我既然把田器交付给了散氏，如果毁约，则是因为我们在心里对散氏有害意，因此，我们愿意接受鞭打 1000 下、罚 1000 锾，并且流放之刑。”西宫襄、武父则宣誓：“我们将湿田、畛田交付给散氏，如果毁约，则鞭打 1000 下、罚 1000 锾。”这两处誓言包含了“鞭千罚千”，这里的“罚千”就是西周的罚金刑，只是其数额较之前的 300 锾要大，为罚 1000 锾。虽然矢氏与散氏之间的田地和田器交付属于今天民事纠纷，但誓言包含的“鞭千罚千”惩罚并不是直接针对该民事活动，而是针对背弃誓言的行为（“有爽”）。

上述四篇金文有力地说明了西周司法实践中罚金刑的存在。值得注意的是，除了上述金文铭文中的“罚”应理解为罚金外，金文铭文中的“罚”还可以作广义的理解，指五刑五罚等惩罚措施，例如“敏諫罚讼”（大盂鼎）^{④②}、“女（汝）匡罚大”（召鼎）^{④③}中的“罚”均泛指包括五刑五罚等在内的惩罚措施。事实上，沈家本也指出，“古者辞多通用，罚亦可称刑”^{④④}。

四、西周罚金刑的发展和影响

《周礼》^{④⑤}《国语》^{④⑥}不是西周当时文献，其所反映的是西周之后春秋战国时代的历史。在《周礼》《国语》所记载的罚金刑中可以看到西周罚金刑的发展和影响。故在此对其关于罚金刑的内容进行梳理，可以帮助我们更好地理解西周罚金刑。

（一）《周礼》中的罚金刑

《周礼·秋官·职金》在描述“职金”的职责时说：“掌受士之金罚、货罚，入于司兵”^{④⑦}。“士”是西周的司法官，“士”把案件中获得的罚金与罚物交给“职金”，而“职金”则把罚金与罚物交给“司兵”，用于铸造兵器和官办手工业。对于此处的“金罚”，传统

④① 前注③①，中国社会科学院考古研究所书，第182-183页。释文参见前注③①，张亚初书，第155页。

④② 前注③①，张亚初书，第55页。

④③ 前注③①，张亚初书，第55页。

④④ 前注②②，沈家本等书，第330页。

④⑤ “仪礼、周礼、礼记基本编定于东周。”前注②②，郑玄等书，“十三经注疏整理本序”。

④⑥ “《国语》编辑成书……属战国时代之人取春秋之事（包括少数春秋以前事）而拟成文字者。”徐元浩：《国语集解》（修订本），中华书局2002年版，第4页。

④⑦ 孙诒让：《周礼正义》卷六（第2版），王文锦、陈玉霞点校，中华书局2013年版，第2860页。



经师都解作“罚赎”，并且把这里的“金罚”与《吕刑》中疑赦罚鍰等同起来。^{④7}事实上，这里的“金罚、货罚”与罚鍰存在两方面的不同：其一，此处有金罚、货罚两种，即可以缴纳罚金和缴纳罚物，而《吕刑》中的疑罪罚鍰只能缴纳罚金，因此，这两者是不相同的；其二，更为重要的是，此处的“金罚、货罚”是司法官“士”直接对案件当事人所作出的一种刑罚措施，不是作为其他刑罚的替代措施，因此应当对应于《吕刑》中的“五罚”，而不是罚鍰之罚。正如沈家本指出的，“《职金》之金罚，当亦常刑，乃周之旧制。穆王训夏作赎刑，专谓五刑之疑赦者，与旧制之金罚各为一法”^{④8}。

《周礼·地官·司市》在描述主持市场管理工作的“司市”的职责说道：“司市掌市之治、教、政、刑、量度、禁令……国君过市则刑人赦，夫人过市罚一帑，世子过市罚一帘，命夫过市罚一盖，命妇过市罚一帷。”^{④9}国君无故到市场去要被惩罚，其惩罚就是赦免犯罪人，而夫人、世子、命夫、命妇等人无故到市场则处以货罚，分别罚一帑一帘一盖一帷。这里的货罚与职金条所言的“货罚”非常接近。

《周礼·地官·廛人》：“廛人，掌敛市歛布、总布、质布、罚布、廛布，而入于泉府。”^{⑤0}其中的“罚布”是指“犯市令者之泉也”，意指违反市场管理规定而做出的财产性惩罚。“罚布”所适用的对象是违反市场管理规定，“如不当鬻而鬻，乘天患而贵买”^{⑤1}。

《周礼》所包含的罚金刑有金罚与货罚两种形式，所缴纳的金罚与货罚被官府用于官办军工业（铸造兵器）、官办手工业（制作普通的刀具）以及直接纳入国库（入于泉府）等。

（二）《国语·齐语》中的罚金刑

《国语》中记载了齐桓公与管仲之间的对话涉及到罚金刑。桓公问曰：“夫军令则寄诸内政矣，齐国寡甲兵，为之若何？”管子对曰：“轻过而移诸甲兵。”桓公曰：“为之若何？”管子对曰：“制重罪赎以犀甲一戟，轻罪赎以鞶盾一戟，小罪赎以金分，宥閒罪。索讼者三禁而不可上下，坐成以束矢。”^{⑤2}在这段对话中，齐桓公问管仲如何增加甲兵等装备。管仲提出的建议是对犯罪之人罚以武器装备，从而达到了充实甲兵装备的效果。学术界一般认为管仲这段话所谈的是赎刑。^{⑤3}但对于该段话中包含的究竟是赎刑还是罚金刑，沈家本认为：“其法死罪、刑罪以甲兵赎，小罪则罚金，似以赎、罚分轻重矣。”^{⑤4}沈家本看到了这段话中所包含的罚金刑，但囿于管仲原话中的“赎”字，而认为这段话同时包含了赎刑和罚金刑，沈家本对这段话所作的解释是自相矛盾的，因为在同样的逻辑和法理之下，管仲这段话所谈的要么全是赎刑，要么全是罚金刑，不可能部分赎刑、部分罚

④7 参见前注④6，孙诒让书，第2860页。

④8 前注②，沈家本等书，第328页。

④9 孙诒让：《周礼正义》卷二（第2版），王文锦、陈玉霞点校，中华书局2013年版，第1054—1073页。

⑤0 前注④9，孙诒让等书，第1081页。

⑤1 前注④9，孙诒让等书，第1083页。

⑤2 前注④5，徐元浩书，第230—231页。

⑤3 如曹旅宁就认为管仲这段话例证了“战国时一些封建诸侯国继承了古代的赎刑”。曹旅宁：《张家山汉律赎刑考辨》，载《华南师范大学学报（社会科学版）》2006年第1期，第93页。

⑤4 前注②，沈家本等书，第328页。





金刑。当然,沈家本用了“似以赎、罚分轻重矣”来表示自己对此并不能百分之百的肯定,这体现出其治学严谨的风范。然而,管仲这段话中谈到的重罪、轻罪、小罪分别对应犀甲、鞮盾、金分三种惩罚,这三种惩罚要么都是赎刑,要么都是罚金刑,不可能出现沈家本所说的重罪、轻罪对应的犀甲、鞮盾这两种惩罚是赎刑,而小罪对应的金分惩罚是罚金刑。

从字的使用上看,有学者指出:“西周时期所谓‘罚’,东周时期则以‘赎’称之。”^{⑤⑥}因此,管仲用的“赎”字实同于西周的“罚”字,故不能因管仲用“赎”字就说是赎刑。从内容上看,管仲这段话中的赎、以金分都应理解为罚金。因为赎刑与罚金的区别在于赎刑是替代刑,而罚金是正刑。“赎刑不是独立的刑种,而是赎免刑罚的一种形式。它不同于罚金的地方就在于罚金是依法判处的财物惩罚,而赎刑则是以财物免除已经判决的刑罚。”^{⑤⑥}因此,与五刑相对应的罚金刑应为直接依法判处的财物惩罚;而赎刑则是对律令所确定或司法官员已经判决的刑罚的赎买,赎刑之罚是对已有刑罚的替代罚,通常以“赎某某刑”如“赎耐、赎黥、赎宫”来命名。还有一点需要注意,《国语·齐语》中管仲所说的是“重罪犀甲一戟,轻罪鞮盾一戟,小罪以金分”。“重罪”对应犀甲,“轻罪”对应鞮盾,“小罪”以金分,这里体现出来罪与刑的对应关系,故管仲虽用了“赎”字,但犀甲、鞮盾、金分只能理解为罚金刑。如果理解为赎刑,则应当是“重刑”对应犀甲,“轻刑”对应鞮盾,“小刑”以金分。因为赎刑是对已有刑罚的赎买,而不是对罪的赎买。因此,对管仲这段话的理解不能胶柱鼓瑟,执着于管仲原话中的“赎”字,而应关注这段话的逻辑与法理。事实上,在《管子·小匡》中记载了与《国语·齐语》大同小异的一段话,用的是“入”而不是“赎”。管子对曰:“制重罪入以兵甲犀胁二戟,轻罪入兰盾鞮革二戟,小罪入以金钩,分有薄罪入以半钩,无坐抑而讼狱者,正三禁之而不直,入一束矢以罚之。”^{⑤⑦}在这段话中,管子谈到了重罪对应犀胁二戟,轻罪对应兰盾鞮革二戟,小罪对应金钩,薄罪对应半钩,无理而讼者对应一束矢。这里更为明确地反映出“重罪”“轻罪”“小罪”“薄罪”与犀胁、兰盾、金钩、半钩等财产刑惩罚的一一对应关系。因此,管仲这段话里谈到的是罚金刑而不是赎刑。

《国语·齐语》所反映出战国时期罚金刑的丰富内容:重罪、轻罪、小罪、薄罪、诬告这五种情形皆应判处相应的财产刑,而政府把罚金刑作为获取财源、充实武备的重要手段。

五、结 论

总结以上研究内容,回应本文开篇所提到的两个问题,可以得出如下结论:

(一) 西周有罚金刑

无论从传世文献《尚书·吕刑》还是从最新出土文献来看,西周有罚金刑。

^{⑤⑥} 前注⑦,李力书,第55页。

^{⑤⑥} 梁凤荣:《〈吕刑〉对〈睡虎地秦墓竹简〉的影响》,载《郑州大学学报(哲学社会科学版)》2017年第4期,第42页。

^{⑤⑦} 房玄龄注,刘绩补注:《管子》,刘晓艺校点,上海古籍出版社2015年版,第151页。



（二）西周罚金刑有着丰富的具体内容

1. 西周罚金刑的性质

从传世文献《吕刑》中“五刑不简,正于五罚”来看,西周罚金刑(五罚)应为附加刑,即五刑(主刑)之外的刑罚。在西周金文中可以证实这一点。西周罚金刑可以单独适用(师旂鼎),但在更多时候,罚金刑是与鞭刑一起适用,用作鞭刑的附加刑,而且罚金的数额与鞭刑的数量往往相同(如鞭千罚千)。^{⑤⑧}当要加重惩罚时,鞭500下、罚500𠬪升格为鞭刑和流刑(霸姬盘);罚500𠬪升格为流刑(师旂鼎),可见流刑是比罚金刑更重的一种刑罚。而当要减轻惩罚,可以看到从鞭1000下、黑巾蒙头、脸颊刺字减轻为鞭打500下,罚金300𠬪(儻匱),减轻脸颊刺字的主刑(墨刑)时,则会加上罚金刑300𠬪。这些说明,西周罚金刑是一种既可以单独适用也可以依附主刑适用的附加刑。

2. 西周罚金刑的等次和金额

《吕刑》虽然提到了罚金刑有五个等次(五罚),但没有对“五罚”的具体内容进行界定。然而,通过上述金文的研究,我们看到西周罚金刑有三个能够得到证实的等次:300𠬪,500𠬪与1000𠬪。^{⑤⑨}虽然《吕刑》没有载明“五罚”的等次,但是《吕刑》对五刑有疑问时缴纳的“罚鍰”进行了规定,即:“墨辟疑赦,其罚百鍰,阅实其罪。劓辟疑赦,其罚惟倍,阅实其罪。剕辟疑赦,其罚倍差,阅实其罪;宫辟疑赦,其罚六百鍰,阅实其罪;大辟疑赦,其罚千鍰,阅实其罪。”^{⑥⑩}据此疑罪“罚鍰”总共有五个等次:100, 200, 500, 600, 1000 鍰。^{⑥⑪}借鉴罚鍰的等次,我们可以合理的推断,西周罚金刑(五罚)也有五个档次,即100、^{⑥⑫}200、300、500、1000 𠬪。当然,这只是一个合理的推断,有待于将来发现新的金文材料的支撑。

3. 西周罚金刑的适用对象

传世文献《吕刑》和出土文献揭开了西周罚金刑适用的面纱,让我们可以窥见其具体的适用对象。具体包括以下四种情形:(1)罚金刑适用于不构成“五刑”的轻罪。根据《吕刑》的规定,西周罚金刑的适用对象是轻罪,即所谓的“五刑不简,正于五罚”。(2)不从王出征罪,应处罚金300𠬪。如果不缴纳罚金,则会被判处更重的流刑。(3)行为入本来犯重罪,但获得了赦免,则按轻罪判处罚金300𠬪(师旂鼎)。(4)背弃誓言。背弃誓言所处的罚金刑包括两种:一种是鞭刑500下,罚金500𠬪(霸

⑤⑧ 霸姬盘铭文所载是鞭500下,罚500𠬪,散氏盘铭文载明是鞭1000下,罚1000𠬪,二者鞭刑与罚金的数量相同。例外的是儻匱铭文所载,经过两次赦免,判处的刑罚由鞭刑1000下、黑巾蒙头、脸颊刺字减为鞭打500下、罚金300𠬪,这里鞭刑与罚金的数量不一致,很可能是由于赦免的原因。

⑤⑨ “铜器铭文中的‘𠬪’、‘𠬪’与文献中的‘鍰’相通,是古代的制衡单位。”前注⑦,李力书,第55页。故本文根据所引文献来分别使用这三个字。

⑥⑩ 前注④,顾颉刚等书,第1994页。

⑥⑪ 《吕刑》所载疑罪从罚的等次还有一种说法是100、200、400、600、1000 鍰五个等次,参见前注④,顾颉刚等书,第2081页。而100, 200, 500, 600, 1000 鍰五个等次为更多学者所认可,故在此采用。

⑥⑫ 之所以将罚金刑的起刑点定为100𠬪,除了参考《吕刑》中的罚鍰之外,我们可以在金文中看到王对诸侯的赏赐往往也就是100𠬪,由此可知100𠬪在当时是一个比较大的金额。参见前注③⑩,张亚初书,第70页。



姬盘);另一种应处以鞭刑 1000 下和罚金 1000 锊(散氏盘)。前文已经揭示西周罚金刑的最高幅度就是 1000 锊,那么背弃誓言是按照西周罚金刑顶格来处理的,这充分说明了背弃誓言在西周时期是一种较为严重的行为。

4. 西周罚金刑所得罚金的用途

从已有文献我们同样可以窥见罚金用途的一鳞半爪。具体说来,西周罚金刑所得罚金有两大用途:(1)罚金归一方当事人所得。如根据𠄎匚铭文的记载:“牧牛辞誓成,罚金。𠄎用乍旅盃”,胜诉的当事人𠄎把罚金用作制作青铜器旅盃。(2)罚金归政府。《吕刑》以及金文未能明确这一点,而《周礼》则明确提到“入于司兵”“入于泉府”。再者,战国秦汉以来的罚金刑制度成为政府获取财源、充实武备的重要手段,因此,我们也可以合理推测西周罚金刑制度中所获得的罚金应有很大一部分归政府所支配。

总之,由于文献不足的原因,夏商的罚金刑已不可考,西周的罚金刑实为后世法制中罚金刑制度的源头,因此研究西周罚金刑对于认识中国古代的罚金刑和刑罚体系具有重要的意义。

Abstract: Scholars have vague opinions on the pecuniary penalty system of the Western Zhou Dynasty. The majority of scholars argue that there is no pecuniary penalty system in the Western Zhou Dynasty, but a few scholars think that the Western Zhou Dynasty has its pecuniary penalty system. With the comprehensive research on bronze inscriptions and classics, the pecuniary penalty system of the Western Zhou Dynasty can be clearly described. The pecuniary penalty of the Western Zhou Dynasty was an additional penalty that could be applied separately or in addition to the five penalties. It was mostly applied together with caning, and the amount of fine was often the same as the amount of caning: firstly, the Western Zhou Dynasty has five classes of pecuniary penalty, which are the so-called ‘five penalties’; secondly, one-act which cannot be judged in the light of five penalties will be judged in the light of pecuniary penalty; thirdly, the property which is obtained through pecuniary penalty system can be owned by the winning party in a case or by the government. Due to insufficient literature, there is no evidence of the pecuniary penalty system in the Xia and Shang Dynasties. The pecuniary penalty system of the Western Zhou Dynasty is the source of the pecuniary penalty system in ancient China, which had an important impact on the pecuniary penalty system of the Spring and Autumn Period and the Warring States Period, and even the Qin and Han Dynasties.

(责任编辑:李游)

